PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo entre la República Argentina, la República de Sudáfrica y la República de Namibia para el estudio de factibilidad de un cable submarino directo entre la Argentina y el sur de África

Acuerdo ejecutivo para realizar en 18 meses un estudio conjunto de factibilidad técnica, económica, regulatoria y ambiental de un cable submarino directo entre la costa argentina y el sur de África, con un comité directivo, costos a cargo de cada Parte y publicación del resultado.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase II
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

La República Argentina no tiene ningún cable submarino directo hacia África: sus comunicaciones internacionales salen por el Brasil y los Estados Unidos, y el sur de África solo se conecta con Sudamérica por un único cable que llega al norte del Brasil. Un cable directo entre la costa argentina y el sur de África daría a los tres países una ruta de respaldo, reduciría la dependencia de pocas salidas y acercaría mercados del hemisferio sur. Antes de comprometer inversiones, corresponde estudiar con rigor su factibilidad. El Acuerdo que se propone suscribir con la República de Sudáfrica y la República de Namibia, socios en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, organiza un estudio conjunto que evaluará las rutas y los puntos de amarre posibles, la demanda, el diseño técnico, los costos de construcción y operación, los modelos de financiamiento y de propiedad, los requisitos regulatorios, los efectos ambientales y sobre la pesca, y la seguridad del sistema. Lo conduce un comité directivo con un representante de cada Parte; cada Parte cubre sus propios costos con sus créditos ordinarios, y el informe final se publica en dieciocho meses. Si el resultado es favorable, la construcción se acordaría en un instrumento separado, sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA Y LA REPÚBLICA DE NAMIBIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN CABLE SUBMARINO DIRECTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL SUR DE ÁFRICA La República Argentina, la República de Sudáfrica y la República de Namibia (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE su participación en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, establecida en el ámbito de las Naciones Unidas en 1986; CONSIDERANDO que no existe una conexión directa por cable submarino entre la República Argentina y el sur de África y que una ruta de esa naturaleza fortalecería la resiliencia de las comunicaciones de las Partes; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto la realización conjunta de un estudio de factibilidad de un cable submarino de telecomunicaciones directo entre la costa de la República Argentina y la costa del sur de África, en adelante «el Estudio».

ARTÍCULO 2°.- Alcance del Estudio. El Estudio comprenderá, al menos: a) las rutas y los puntos de amarre posibles en cada Parte; b) la demanda esperada de capacidad y de tráfico; c) el diseño técnico y la interconexión con los sistemas existentes; d) los costos de construcción, operación y mantenimiento; e) los modelos de financiamiento y de propiedad, incluidos consorcios con participación privada y de organismos multilaterales; f) los requisitos regulatorios de cada Parte; g) los efectos ambientales y sobre la actividad pesquera; y h) la seguridad y la resiliencia del sistema.

ARTÍCULO 3°.- Comité Directivo. Las Partes constituyen un Comité Directivo, integrado por UN (1) representante de cada una, que aprobará los términos de referencia del Estudio dentro de los TRES (3) meses de la firma, designará entre sus miembros un coordinador y supervisará la ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Ejecución. El Estudio será realizado por los organismos técnicos que designe cada Parte y, si el Comité Directivo lo decide, con la asistencia de consultores contratados conjuntamente mediante un arreglo específico.

ARTÍCULO 5°.- Costos. Cada Parte sufragará los costos de su participación con los créditos asignados a sus organismos. Los costos de la consultoría conjunta, si la hubiera, se distribuirán en partes iguales conforme el arreglo específico del artículo anterior.

ARTÍCULO 6°.- Información. Las Partes se proporcionarán la información técnica y regulatoria necesaria para el Estudio. La información que una Parte califique como reservada no se divulgará sin su consentimiento.

ARTÍCULO 7°.- Plazo y publicidad. El informe final del Estudio se presentará a las Partes dentro de los DIECIOCHO (18) meses de la aprobación de los términos de referencia y se publicará, al menos en su resumen ejecutivo, dentro de los TRES (3) meses siguientes.

ARTÍCULO 8°.- Etapa posterior. Si el Estudio resulta favorable, las Partes considerarán la negociación de un acuerdo para la construcción y operación del cable, que se sujetará a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Participación de terceros. Con el consentimiento de las Partes, otros Estados, organismos internacionales y empresas podrán participar en el Estudio como observadores.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y concluirá con la publicación del informe final o a los TRES (3) años, lo que ocurra primero. Cualquier Parte podrá retirarse mediante notificación por la vía diplomática. Hecho en […], el […] de […] de […], en tres originales en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app